

1501373-64.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF PEREIRA CHAVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

EDENILSON FERREIRA OLIVEIRA e ALEF PEREIRA CHAVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501373-64.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501373-64.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF PEREIRA CHAVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

EDENILSON FERREIRA OLIVEIRA e ALEF PEREIRA CHAVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o motociclo Yamaha/Fazer 250, placas FWD-1F37, pertencente à vítima protegida R.G.F, bem como uma mochila e um capacete de propriedade da vítima protegida M.L.

Recebida a denúncia (fls. 82/84), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação às fls. 114.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar dos acusados (fls. 116/117).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as vítimas, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, permanecendo os acusados em silêncio, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Encerrada a instrução processual, nos termos da manifestação das partes, percebe-se que realmente inexistem elementos que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, os acusados negaram a prática delitiva e, nesta audiência, optaram pelo silêncio.

Por sua vez, as declarações das vítimas não foram contundentes no sentido de apontarem os acusados como sendo os autores do roubo, visto que reconheceram pessoa estranha ao processo como sendo um dos assaltantes. Além disso, nenhum dos bens subtraídos foi localizado em poder deles.

Ademais, não existem testemunhas presenciais que pudessem esclarecer o ocorrido.

Assim, não há prova que demonstre terem os acusados praticados o delito de roubo que aqui se apura e, não havendo provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser absolvidos.

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

“A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se” (RT 714/357 e 358).

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Dessa forma, diante da fragilidade do contexto probatório e havendo sérias dúvidas a respeito da autoria do crime, impõe-se o desfecho de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, para absolver os acusados EDENILSON FERREIRA OLIVEIRA e ALEF PEREIRA CHAVES, qualificados nos autos, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de EDENILSON FERREIRA OLIVEIRA e ALEF PEREIRA CHAVES.

Não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA